



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

16 בפברואר 2026

1933

כ"ט בשבט התשפ"ו

עמוד

הצעת חוק לתיקון פקודת המכס (מס' 31) (עבירות הברחה), התשפ"ו-2026 1094

הצעת חוק לתיקון פקודת המכס (מס' 31) (עבירות הברחה), התשפ"ו-2026

תיקון סעיף 211

1. בפקודת המכס¹, בסעיף 211 –

- (1) במקום כותרת השוליים יבוא "עבירות הברחה";
- (2) בסעיף קטן (א), פסקה (1) – תימחק;
- (3) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(2א) המבריח טובין דינו מאסר חמש שנים או כפל הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין וכן תשלום פי שלושה מסכום מסי היבוא החלים על אותם טובין; נעברה עבירה לפי סעיף קטן זה בנסיבות מחמירות, דינו – מאסר שבע שנים או פי ארבעה מהקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין וכן תשלום פי שלושה מסכום מסי היבוא החלים על אותם טובין";

(4) בסעיף קטן (ג) –

(א) אחרי "כדי" יבוא "לתוספת של";

(ב) במקום "קנס של 500 לירות" יבוא "כפל הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין";

דבריו הסבר

במסגרת זו מוצע גם לפרט את הנסיבות המחמירות לסעיף 211 לפקודת המכס, כפי שנהוג בחקיקה עדכנית, במקום ההסדר הקיים שקובע ענישה חמורה יותר בנסיבות מחמירות בלי לפרטן. הנסיבות המחמירות המוצעות משקפות פגיעה בערך מוגן נוסף, מעבר לערך המוגן המצוי בעבירות ההברחה כשלעצמה, ומבוססות על האופן שבו הן מפורשות כבר היום. הנסיבות המחמירות המוצעות הן: בטובין יש כדי לסכן חיי אדם או לגרום לו לחבלה; גובה מסי היבוא של הטובין המוברחים עולה על 5 מיליון שקלים חדשים; וההברחה בוצעה תוך שימוש באלמנט או בנשק קר או חם. נסיבות אלה מגלמות, כאמור, ערך מוגן נוסף על זה שסעיף 211 נועד להגן עליו, כגון הגנת הציבור מסיכון שנשקף לו מעצם הטובין המוברחים וטיבם, קרי מדובר בטובין שיש בהם סיכון חיי אדם, בטיחותם או ביטחונם, וזאת מעבר לנזק הכפול שנגרם מהברחה של הטובין לקופה הציבורית (שכן במעמד היבוא לא משולם מס יבוא וגם בשלב מכירת הטובין בארץ, שלגביהם בוצעה ההברחה, לא משולם מס). יצוין כי רשימת הנסיבות המחמירות חלה בנוגע לכלל העבירות הקבועות בסעיף 211, כפי שקבוע היום בפקודה, ולכן רשימת הנסיבות המפורטת לעיל תחול גם היא בעניין כלל הסעיף, אם כי מטבע הדברים לא כל נסיבה בהכרח רלוונטית לכלל העבירות שבסעיף 211. כך למשל, הנסיבה שעניינה אופן ביצוע ההברחה תוך שימוש באלמנט, רלוונטית מן הסתם לעבירת ההברחה עצמה (שקבועה היום בסעיף קטן (א)(1)) ועל פי המוצע תעבור לסעיף קטן (2א) ולא לשאר העבירות שבסעיף, שלא עוסקות בפעולת ההברחה.

סעיף 1 רשות המסים אמונה, בין השאר, על מניעה וסיכול של ביצוע עבירות סחר במעברי הגבול הבין-לאומיים של מדינת ישראל, לרבות מניעת הברחת אמצעי לחימה, סמים וציוד דו-שימושי (חומרים וציוד שנועדו מעיקרם לשימוש אזרחי והמתאימים גם לשימוש ביטחוני). עובדי המכס מצויים במעברי הגבול השונים ומשמשים כנקודת הבידוק האחרונה טרם כניסתם של טובין למדינת ישראל. בשנים האחרונות חלו תמורות מהותיות באופי, במהות ובהיקף של ההברחות שמתבצעות במעברי הגבול הבין-לאומיים, ובהן עלייה ניכרת במספר ההברחות (עלייה של עשרות אחוזים באופן ליניארי בין השנים 2022 ו-2025). כמו כן, לנוכח התעצמות ארגוני הפשיעה והטרור חלו שינויים גם בטיב הטובין המוברחים ובאופן ביצוע העבירה.

עבירת ההברחה הקבועה כיום בסעיף 211(א)(1) לפקודת המכס אינה נותנת מענה ראוי לתופעות המדאיגות שתוארו, ואין הלימה בין חומרת העבירה לבין העונש הקבוע בצידה, העומד כיום על שלוש שנות מאסר. לפיכך מוצע להחמיר את הענישה על עבירת ההברחה לפי הסעיף האמור, כך שתעמוד על חמש שנות מאסר, ושבע שנות מאסר בנסיבות מחמירות (ובתוך כך גם להפוך אותה לעבירת פשע) לצד הקנס הפלילי וכן תשלום בגובה פי שלושה מסכום מסי היבוא החלים על אותם טובין, כפי שקבוע כבר היום בסעיף 211 לפקודת המכס.

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 3, עמ' 39; ס"ח התשפ"ד, עמ' 477.

(5) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

"(ד) בסעיף זה, "נסיבות מחמירות" – כל אחד מאלה:

- (1) יש בטובין כדי לסכן חיי אדם או לגרום לו חבלה;
- (2) גובה מסי היבוא החלים על הטובין המוברחים עולה על 5 מיליון שקלים חדשים;
- (3) העבירה בוצעה תוך שימוש באלימות או בנשק קר או חם."

ד ב ר י ה ס ב ר

בדברי ההסבר להצעת החוק האמורה, התיקון לפקודת המכס בעניינינו הוא חלק מאותו מהלך של החמרת הענישה בעניין הברחות, הן במעברי הגבול והן שלא דרך תחנות גבול, והענישה המוצעת כאן תואמת לזו שמוצעת בהצעת החוק המקבילה, כאשר ההתייחסות להברחה שלא דרך תחנות גבול היא כאל הברחה בנסיבות מחמירות, לנוכח ההשלכות הביטחוניות שלה. כמו כן, ענישה זו הולמת את מדרג הענישה המקובל בחוקי מס אחרים, כגון בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, ובפקודת מס הכנסה.

כמו כן, מוצע בהזדמנות זו לתקן גם את סעיף 211(ג) כדי לעדכן ולהבהיר את ניסוחו.

יצוין כי תיקון זה מקודם במקביל ובשים לב להצעת חוק העונשין (תיקון מס' 161) (הברחה שלא דרך תחנות גבול), התשפ"ו-2025, שבמסגרתה מוצע לקבוע עבירה של הוצאה או הכנסה של דבר לישראל או ממנה שלא דרך תחנות גבול, שהעונש המוצע בצידה הוא שבע שנות מאסר, וזאת לנוכח תופעת ההברחות רחבת ההיקף באופן חסר תקדים שישראל מתמודדת איתה בשנים האחרונות, באופן שמייצר איום של ממש לביטחון המדינה. כפי שפורט

